

6 PUNTOS CLAVE QUE DEBES CONOCER ANTES DE PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

*Comisión de Protección al
Consumidor N° 1*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

A top-down view of a wooden table with several circular wooden pieces, each featuring a different social media icon. Hands are visible moving these pieces around. A central pink oval contains the text '6 PUNTOS CLAVE'. At the bottom, there is a decorative bar with five overlapping circles in shades of pink, orange, and yellow.

6 PUNTOS CLAVE

01

Las audiencias de conciliación

Son espacios de diálogo que permiten solucionar un conflicto surgido entre un consumidor y un proveedor de un bien o servicio con la colaboración de un conciliador (representante de la CCI), pudiendo desarrollarse antes y durante el procedimiento administrativo.

02

La voluntad de las partes

Constituye la esencia de la conciliación. En efecto, la normativa vigente señala que los acuerdos adoptados en el marco de las audiencias de conciliación obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. **Ten presente que nadie puede obligarte a llegar a un acuerdo.**

03

El conciliador no decide

El conciliador no puede tomar una decisión sobre el conflicto suscitado. El conciliador fomenta en todo momento la comunicación entre las partes, valiéndose de un lenguaje apropiado y con el conocimiento de los intereses que subyacen a las posiciones enfrentadas, puede proponer fórmulas conciliatorias; sin embargo, serán el consumidor y el proveedor quienes tomarán una decisión concertada que permita satisfacer sus propios intereses.

04

El arribar a un acuerdo no es obligatorio

Solo deberás aceptar la fórmula conciliatoria (propuesta del proveedor) en la medida que satisfaga tus intereses. Nadie puede influenciarte, ni presionarte para que aceptes la propuesta del proveedor.

I 05

No necesitas tener abogado

En las audiencias de conciliación no es necesario que participes con un abogado. No obstante, si así lo deseas, tu abogado podría participar de la audiencia, debiendo identificarse.

06

Podrás ser representado

En caso no puedas asistir a la audiencia de conciliación, podrás nombrar a alguien que te represente. Para tal efecto, antes de la audiencia deberás presentar un poder especial con firma legalizada ante Notario, donde conste expresamente la facultad del representante para asistir y conciliar en tú representación.

Finalmente, RECUERDA:

- Leer los Términos y Condiciones de la audiencia de conciliación, así como las Reglas de Conducta que se adjuntan a la resolución en la que se te cita a la audiencia de conciliación.
- Leer la Guía de Conectividad, en caso la audiencia se realice de forma virtual, a fin de que conozcas los pasos que debes seguir para conectarte virtualmente el día de tu audiencia.

*

* *